

苏州市吴中区人民法院

刑事判决书

(2023)苏0506刑初XXX号

公诉机关苏州市吴中区人民检察院。

被告人王浩，男，1995年3月10日出生，居民身份证号码3201*****，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江苏省南京市江宁区XX路XX号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年9月21日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于苏州市吴中区看守所。

苏州市吴中区人民检察院以吴检刑诉〔2023〕XXX号起诉书指控被告人王浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年10月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。苏州吴中区人民检察院指派检察员XXX出庭支持公诉，被告人王浩到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：

2023年9月15日，被告人王浩在苏州市吴中区XX路XX号XX网吧内，使用本人支付宝账户（wanghao***@163.com）接收上线“老刘”转入的人民币120,000元，后按指示分三笔转出。经查，该款项系被害人陈某某被电信诈骗的资金。

2023年9月20日，被告人王浩在苏州市吴中区XX路XX号出租屋内被抓获，到案后如实供述了上述事实。

上述事实，被告人王浩在开庭审理过程中无异议，且有经法庭质证、认证的支付宝账户信息、支付宝转账记录、被害人陈某某的陈述、户籍证明、抓获经过、被告人王浩的供述等证据予以证实。

本院认为，

被告人王浩明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，本院予以采纳。被告人王浩到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人王浩自愿认罪认罚，可以从宽处理。

依照

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人王浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年9月20日起至2024年9月19日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）

二、追缴被告人王浩违法所得人民币五百元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员 XXX
2023年11月20日

（院印）